

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, diecisiete de agosto de dos mil veintiséis.

A los folios 445, 446, 447: se resolverá.

A los folios 448 y 453: téngase presente.

Al folio 450: **a lo principal**, se resolverá. **Al primer, segundo y tercer otrosí**, en cuanto al anexo que contiene la solicitud de confidencialidad, a sus antecedentes. En relación con la solicitud de confidencialidad de la minuta singularizada como “*Análisis económico del impacto de los programas PIFO y Global Reach de Mastercard en Chile y de los argumentos de la Resolución del TDLC de alza de medida cautelar*”, se declara confidencial la información referida a:

- (i) los guarismos monetarios y porcentuales contenidos de la página 7.
- (ii) los guarismos contenidos en las filas 3 y 4 de la Tabla 2 y guarismos monetarios contenidos en el último párrafo de la página 8.
- (iii) los guarismos contenidos en la Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6, Tabla 7 y Tabla 8.
- (iv) los guarismos porcentuales asociados al “*Acuerdo Visa*” contenidos en la página 9 y 15.

Respecto de la solicitud de confidencialidad del documento singularizado como “*Impacto*”, se declara confidencial la información en los siguientes términos:

- (i) las pestañas “*Visa*”, “*PIFO*” y “*GR*”, ha lugar en los términos solicitados.
- (ii) la pestaña “*Resumen*”, estese a lo resuelto con respecto al informe.
- (iii) las pestañas “*BBDD*”, “*Resumen Blended*”, “*Resumen sin dLocal fee*”, “*dLocal fees*”, “*resumen dLocal fees*” ha lugar solo en cuanto se declara confidencial los guarismos monetarios y porcentuales.
- (iv) las pestañas “*Análisis Impacto PIFO*” y “*Análisis Impacto GR*”, ha lugar solo en cuanto se declara confidencial: (a) los guarismos monetarios y porcentuales de las tablas “*2. Por Comercio*”, “*3. Por Tipo De Tarjeta*” y “*4. Por Zona del Emisor*”; y (b) los guarismos de las filas 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 y 15.

En consecuencia, se ordena a Dlocal Chile SpA acompañar, dentro de tres días hábiles, contados desde que la presente resolución se encuentre firme, únicamente la versión pública preliminar de la minuta, de conformidad con lo dispuesto en el Auto Acordado N° 16/2017, esto es, tachando únicamente la información decretada confidencial en la presente resolución. Una vez que la

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

presente resolución se encuentre firme, agréguese al cuaderno de documentos confidenciales de Dlocal Chile SpA, los documentos cuya confidencialidad fue decretada precedentemente.

Respecto del documento “*Impacto*”, considerando que el artículo 22 del Decreto Ley N° 211 y el acuerdo quinto del Auto Acordado N° 16/2017 establece como una facultad del Tribunal ordenar la preparación de una versión pública de un documento declarado confidencial; y la versión pública del documento respecto del cual se ha solicitado la confidencialidad no proporcionaría información adicional a la indicada en el anexo, no se ordenará, por ahora, la elaboración de la correspondiente versión pública. Sin perjuicio del derecho de las partes a efectuar las solicitudes de acceso a la información que en derecho correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo octavo letra b) del Auto Acordado N° 16/2017. En el intertanto, manténganse bajo custodia de la Secretaria Abogada. **Al cuarto otrosí**, como se pide, se tienen a la vista los documentos indicados y déjese copia. Para estos efectos, se ordena a la Secretaria Abogada elaborar un dispositivo que contenga el documento denominado “*Acuerdo de conciliación entre Visa y Dlocal*”, ofrecido a folio 1250 y del documento denominado “*Acuerdo de Incentivos para Socio Enmendado y Reformulado*” ofrecido a folio 1284, asimismo como su versión extendida en lengua extranjera de folio 1279, todos ofrecidos en el proceso rol C N° 444-22 y agréguese dicho dispositivo al cuaderno de Dlocal Chile SpA. Respecto de sus respectivas versiones públicas indicadas en el certificado de folio 1315 de dicho proceso, agréguese al expediente. Certifíquese lo que corresponda.

Al folio 452: **a lo principal**, téngase presente. **Al otrosí**, previo a proveer, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 347 del Código de Procedimiento Civil, acompañe una traducción libre del documento, dentro de tres días hábiles, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el inciso primero de dicha disposición. Sin perjuicio del derecho de la parte de retirar dicho documento.

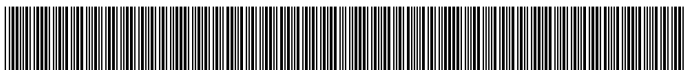
Notifíquese por el estado diario.

Rol C N° 451-22. Cuaderno incidental de medida cautelar.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sr. Rafael Pastor Besoain, Sr. Pablo García González. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



BCE3A18B-1B02-4DBF-8F5D-CFDD7FBD52ED

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.